๓๖. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๕๙/๒๕๕๖

เรื่อง นายจ้างประกอบกิจการก่อสร้าง ลูกจ้างในงานก่อสร้างมิใช่งานอันมีลักษณะครั้งคราว เป็นการจรหรือเป็นไปตามฤดูกาล ต้องส่งเงินสมทบประกันสังคม

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๔ บัญญัติว่า “ให้ลูกจ้างต่อไปนี้เป็นลูกจ้างตามมาตรา ๔ (๖)...(๖) ลูกจ้างของนายจ้างที่จ้างไว้เพื่อทำงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการจร หรือเป็นไปตามฤดูกาล” การแปลความหมายว่า “ลูกจ้างของนายจ้าง” นั้น จะเป็นลูกจ้างของนายจ้างที่จ้างไว้เพื่อทำงานอันมีลักษณะตามบทบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ต้องพิจารณาถึงความมุงหมายของบทบัญญัตินี้ โดยเทียบเคียงกับคำว่า “ลูกจ้างของนายจ้าง” ที่บัญญัติไว้ใน (๗) และ (๘) ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งตามบทบัญญัติมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น “ลูกจ้างของนายจ้าง” ตามอนุมาตรา (๖) จึงต้องหมายความถึงลักษณะงานของนายจ้างหรือสภาพงานหลักของนายจ้างซึ่งโจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง โจทก์จ้างลูกจ้างเป็นคนงานหรือกรรมกรเพื่อทำงานก่อสร้างตามงานที่ได้รับงานผู้ว่าจ้าง งานที่โจทก์ทำจึงเป็นงานหลักของโจทก์ แม้โจทก์จะจ้างลูกจ้างตามแต่จะมีงานรับเหมาก่อสร้างเป็นครั้งคราวซึ่งลูกจ้างสมัครใจทำงานหรือหยุดงานก็ได้โดยมีการจ่ายค่าจ้างเป็นรายวัน สภาพงานของโจทก์ก็มิใช่งานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการจร หรือเป็นไปตามฤดูกาล ลูกจ้างของโจทก์จึงไม่เป็นลูกจ้างของนายจ้างที่จ้างไว้เพื่อทำงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวเป็นการจรหรือเป็นไปตามฤดูกาล โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างจึงมีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายการแสดงรายชื่อผู้ประกันตนต่อสำนักงานประกันสังคมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ลูกจ้างดังกล่าวเป็นผู้ประกันตนและนำส่งเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๗ ที่ศาลแรงงานกลางให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานประกันสังคมและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

๓๗. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๖๐/๒๕๕๖

เรื่อง ค่าเบี้ยกันดารและค่าเช่าบ้าน ไม่ใช่ค่าจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ จึงไม่นำมารวมเป็นฐานคำนวณค่าชดเชย

ค่าเบี้ยกันดารและค่าเช่าบ้านนั้น จำเลยมีระเบียบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับธุรกิจ หมวดการโยกย้ายที่อยู่อาศัยข้อ ๖ กำหนดว่า เงินช่วยเหลือค่าทำงานต่างจังหวัดอัตราร้อยละ ๑๕ ของเงินเดือนมูลฐาน และข้อ ๗ กำหนดว่าเงินช่วยเหลือค่าชดเชยที่พักอัตราร้อยละ ๑๕ ของเงินเดือนมูลฐาน จำเลยจะจ่ายเงินทั้งสองประเภทนี้ให้แก่โจทก์เป็นประจำทุกเดือนเมื่อโจทก์ไปทำงานในต่างจังหวัดเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเช่าที่พัก เงินค่าเบี้ยกันดารและค่าเช่าบ้าน จำเลยที่ ๑ มีระเบียบการจ่ายชัดเจนว่าประสงค์จะช่วยเหลือโจทก์ในด้านเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับส่วนตัวและค่าเช่าที่พักเมื่อโจทก์ต้องไปทำงานในต่างจังหวัด

หากโจทก์กลับเข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วจำเลยจะไม่จ่ายเงินทั้งสองประเภทนี้แก่โจทก์ แสดงให้เห็นว่าจำเลยจ่ายเงินทั้งสองประเภทแก่โจทก์เพื่อเป็นสวัสดิการเท่านั้น ไม่ได้จ่ายด้วยวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติ เงินเบี้ยกันดารและค่าเช่าบ้านจึงไม่เป็นค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ จึงไม่นำมารวมเป็นฐานคำนวณค่าชดเชย

๓๘. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๖๒/๒๕๕๖

เรื่อง คำฟ้องไม่ชัดเจนบรรยายฟ้องไม่เข้าใจ ศาลไม่รับฟ้อง

โจทก์ทั้งสิบห้าฟ้องขอให้จำเลยเพิกถอนข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยการบริหารงานองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบคณะกรรมการองค์การค้าฯ และหากโจทก์ชนะคดีขอให้คิดค่าล่วงเวลาในชั่วโมงทำงานที่เกินจากกรณีเปลี่ยนเวลาทำงานมากกว่าสภาพการจ้างเดิม แต่คำฟ้องมิได้ระบุว่าข้อบังคับและระเบียบออกมาโดยปราศจากอำนาจหรือออกมาโดยไม่ชอบคงยกตัวอย่างเฉพาะว่าระเบียบใหม่เพิ่มเวลาทำงานจากเดิมแตกต่างจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เวลาทำงานน้อยกว่าถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ และคำสั่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาที่ ๔๔/๒๕๔๖ ทำให้โจทก์เสียหายแต่ก็มิได้ระบุว่าเสียหายอย่างไรพอให้เข้าใจได้ ทั้งคำฟ้องในส่วนที่ขอให้จ่ายค่าล่วงเวลาของโจทก์แต่ละคนที่จะมีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวก็มิได้ระบุว่าจำนวนที่จะต้องจ่ายมีการคิดอย่างใด เริ่มตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด ที่ศาลแรงงานเห็นว่าคำฟ้องของโจทก์บรรยายฟ้องอ่านแล้วไม่เข้าใจ อีกทั้งคำขอท้ายฟ้องไม่ได้กำหนดไว้ชัดแจ้งว่าในกรณีที่โจทก์ชนะคดี โจทก์มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาเป็นจำนวนเงินเท่าใด และมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องโจทก์ทั้งสิบห้าไว้พิจารณาจึงชอบแล้ว

๓๙. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๖๓/๒๕๕๖

เรื่อง สิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๗๑

โจทก์เป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ระหว่างรับประทานอาหารโจทก์เป็นลมหมดสติ แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ได้ และทำการรักษาที่โรงพยาบาลมาตลอดแพทย์วินิจฉัยว่าเส้นเลือดอุดตันในสมองเป็นอัมพาตซีกขวา ต่อมาโจทก์ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพต่อสำนักงานประกันสังคม คณะกรรมการแพทย์ตรวจร่างกายโจทก์เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๙ แล้วลงความเห็นว่าโจทก์เป็นผู้ทุพพลภาพ สำนักงานประกันสังคมมีคำสั่งว่าโจทก์มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๙ โจทก์อุทธรณ์

ขอให้พิจารณาให้โจทก์เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ คณะกรรมการอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ โจทก์ไม่เห็นด้วย ศาลแรงงานกลางพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์ ให้จำเลยจ่ายเงินทดแทนขาดรายได้กรณีทุพพลภาพแก่โจทก์ร้อยละ ๕๐ นับแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์เข้ารับการรักษาพยาบาลหลายที่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๕ บริษัท อินทนิล เชียงใหม่ จำกัด โอนโจทก์ไปเป็นลูกจ้างบริษัท ไอ.ซี.ซี. จำกัด ต่อมาวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ บริษัทดังกล่าวเลิกจ้างโจทก์ หลังจากนั้นโจทก์สมัครเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๓๙ ตามข้อเท็จจริงโจทก์เริ่มป่วยตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ จนเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๙ แพทย์ลงความเห็นว่าเห็นควรเป็นผู้ทุพพลภาพ ดังนี้แสดงว่าโจทก์สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายตลอดมาตั้งแต่เริ่มป่วยย่อมตกเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๗๑ และประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในกรณีทุพพลภาพ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๓๖ ข้อ ๑(๙) ตั้งแต่วันที่โจทก์เริ่มป่วยเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ มิใช่วันที่แพทย์ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๙ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตั้งแต่วันที่ขาดรายได้หรือวันที่นายจ้างเลิกจ้างคือวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ ส่วนประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในกรณีทุพพลภาพ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๓๖ ข้อ ๑(๙) ตามที่จำเลยอ้างนั้นเป็นเพียงการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้การวินิจฉัยกรณีทุพพลภาพได้ถูกต้องตามประกาศเท่านั้น มิใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดวันเริ่มต้นแห่งสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพแต่อย่างใด คำพิพากษาศาลแรงงานกลางชอบแล้ว

๔๐. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๖๔/๒๕๕๖

เรื่อง นายจ้างเปลี่ยนแปลงข้อบังคับฝ่ายเดียวโดยลูกจ้างไม่ยินยอมและไม่เป็นคุณกับลูกจ้าง คำสั่งให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ถือว่าไม่ชอบ

ระเบียบข้อบังคับฉบับใหม่ของจำเลยมีการเพิ่มวันทำงานของพนักงานมากขึ้น โดยเพิ่มวันทำงานในวันเสาร์ครึ่งวัน รวมทั้งมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในการใช้สิทธิลาป่วยและลาพักผ่อนเคร่งครัดมากขึ้นกว่าเดิมมาก คำสั่งให้ใช้ระเบียบข้อบังคับการทำงานฉบับใหม่แก่พนักงานของจำเลยจึงเป็นคำสั่งที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเสียก่อน หากไม่ได้รับความยินยอม คำสั่งดังกล่าวก็เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยไม่ยินยอมปฏิบัติตามโดยไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบ และจำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙

๔๑. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๖๕/๒๕๕๖

เรื่อง นายจ้างผิดบันทึกข้อตกลงจะจ่ายเงินพิเศษเพื่อแลกกับการลาออกของลูกจ้าง ลูกจ้างฟ้องให้นายจ้างรับผิดตามสัญญาได้

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยตกลงกับโจทก์ว่าหากโจทก์เขียนใบลาออกจำเลยยินยอมจ่ายเงินพิเศษ ๓๐ วัน โดยจ่ายเป็นเช็คภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ โจทก์จึงเขียนใบลาออก แต่เมื่อถึงกำหนดชำระ จำเลยเพิกเฉย โดยจ่ายเพียงเงินเดือนในเดือนพฤษภาคมและค่าบอกกล่าวล่วงหน้าบางส่วนเท่านั้น จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๙๗,๘๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ที่มาของการทำบันทึกสืบเนื่องมาจากจำเลยไม่พอใจผลงานของโจทก์ประสงค์จะเลิกจ้างโจทก์ แต่เพื่อไม่ให้เสียประวัติ นาย ป. แผนกบุคคล จึงตกลงกับโจทก์ทำหนังสือลาออกแล้วจำเลยจะจ่ายค่าตอบแทนให้โจทก์ ในวันเดียวกันบันทึกดังกล่าวมีการเสนอต่อผู้มีอำนาจของจำเลย จำเลยยอมรับอาผลการกระทำของนาย ป. ทั้งหมดโดยออกเช็คค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ ถือได้ว่าจำเลยให้สัตยาบันการกระทำทั้งหมดของนาย ป. แล้ว ข้อตกลงจะจ่ายเงินพิเศษหนึ่งเดือน (๙๗,๘๕๐ บาท) ที่ระบุไว้ในบันทึกจึงมีผลผูกพันจำเลย

๔๒. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๖๖/๒๕๕๖

เรื่อง เลิกจ้างไปแล้ว ต่อมาลูกจ้างนายจ้างตกลงกันโดยลูกจ้างเขียนใบลาออกด้วยความสมัครใจรับเงินช่วยเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ลูกจ้างจะนำคดีมาฟ้องเกี่ยวกับการเลิกจ้างอีกไม่ได้

แม้สัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์จำเลยสิ้นสุดลงทันทีด้วยการเลิกจ้างตามที่โจทก์อุทธรณ์มาก็ตาม แต่เมื่อศาลแรงงานภาค ๘ รับฟังข้อเท็จจริงว่าในระหว่างพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเลิกจ้างโจทก์ได้ทำหนังสือลาออกด้วยความสมัครใจและรับเงินช่วยเหลือจากจำเลยจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเมื่อใบลาออกของโจทก์เป็นการกระทำขึ้นภายหลังที่โจทก์ถูกเลิกจ้างทั้งอยู่ในระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ หนังสือเลิกจ้างที่อ้างว่าโจทก์ทุจริตค่าน้ำมันรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการลาออกด้วยความสมัครใจ แม้ใบลาออกของโจทก์ดังกล่าวหาเป็นเหตุให้สัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์จำเลยสิ้นสุดลงไปก็ตาม แต่เมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์แห่งคดีประกอบพฤติกรรมของโจทก์ที่โจทก์ตกลงยินยอมรับเงินช่วยเหลือจากจำเลยจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไปแล้วภายหลังโดยปราศจากข้อโต้แย้งคัดค้านอื่นใด ทั้งสิ้น จึงเป็นกรณีที่โจทก์ตกลงยินยอมกับจำเลยเพื่อยุติเรื่องการเลิกจ้างที่อ้างเหตุว่าโจทก์ทุจริตค่าน้ำมันรถ เท่ากับว่าโจทก์ไม่ประสงค์ที่จะเรียกร้องเกี่ยวกับการเลิกจ้างดังกล่าวต่อไปอีก โจทก์จึงไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้อง

๔๓. คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๐๐๓-๓๐๐๔/๒๕๕๖

เรื่อง ผู้ประกอบกิจการถือเป็นนายจ้างตามมาตรา ๕(๓) ต้องร่วมรับผิดค่าชดเชยกับนายจ้างผู้รับเหมาค่าแรง นายจ้างยึดบัตรพนักงานและไม่ให้เข้าไปทำงานเป็นเลิกจ้าง

โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๑ ผู้ประกอบการ และจำเลยที่ ๒ นายจ้างผู้รับเหมาค่าแรงให้ร่วมรับผิดกรณีถูกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เงินโบนัส ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย จำเลยที่ ๑ ผู้ประกอบการ ให้การว่าโจทก์ไม่ได้เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ แต่เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ ส่วนจำเลยที่ ๒ ให้การว่าเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์ขัดคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายไม่กลับมารายงานตัวที่ต้นสังกัดภายในกำหนดตั้งแต่วันที่ ๓-๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันจ่ายค่าชดเชย ๔๙,๘๓๓ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๓,๘๔๒.๕๐ บาท ค่าเสียหาย ๓๓,๒๒๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย จำเลยที่ ๑ และ ๒ อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยที่ ๑ ดำเนินกิจการประกอบโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่และติดตั้งแท่นเจาะได้ทำสัญญาจ้างจำเลยที่ ๒ ซึ่งมิใช่ผู้รับใบอนุญาตให้จัดหางาน (มิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน) ไปว่าจ้างลูกจ้างและส่งมาทำงานในกระบวนการผลิตให้แก่จำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ ส่งโจทก์ไปปฏิบัติงานที่บริษัทจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งหัวหน้างานประกอบติดตั้งแท่นเจาะ โดยทำงานอยู่ภายใต้ข้อบังคับของจำเลยทั้งสองและภายใต้การบังคับบัญชาของจำเลยที่ ๑ แม้จำเลยที่ ๑ จะไม่ใช่ผู้ว่าจ้างโจทก์โดยตรงก็ตามแต่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ (๓) ที่ใช้บังคับในขณะเกิดเหตุ ให้ถือว่าจำเลยที่ ๑ เป็นนายจ้างของลูกจ้างจำเลยที่ ๒ ด้วย จำเลยที่ ๑ จึงเป็นนายจ้างของโจทก์

โจทก์ทำงานตำแหน่งหัวหน้างานประกอบติดตั้งแท่นเจาะซึ่งมีลักษณะเป็นงานถาวร การที่จำเลยทั้งสองทำสัญญาจ้างโจทก์โดยมีกำหนดเวลาแต่จำเลยทั้งสองได้ต่อสัญญาจ้างโจทก์ทุกปีเรื่อยมาถือเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมายขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสาม เดือนตุลาคม ๒๕๔๙ โจทก์เป็นผู้แทนลูกจ้างยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับโบนัสต่อจำเลยที่ ๒ แต่ตกลงกันไม่ได้ แต่ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ จำเลยทั้งสองยึดบัตรพนักงานและไม่ให้โจทก์เข้าไปทำงานในบริษัทจำเลยที่ ๑ พฤติการณ์ดังกล่าวของจำเลยทั้งสองถือเป็นการเลิกจ้างแล้ว ที่จำเลยอ้างว่าโจทก์ละทิ้งหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๓-๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังที่จำเลยทั้งสองเลิกจ้างโจทก์แล้ว ถือไม่ได้ว่าโจทก์ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร

๔๔. คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๕๕๑/๒๕๕๖

เรื่อง คำร้องขออนุญาตเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง

ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลขออนุญาตเลิกจ้างผู้คัดค้านซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างเนื่องจากผู้คัดค้านกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่ผู้ร้อง จงใจทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้อง ศาลแรงงานกลางพิพากษายกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า การที่จะอนุญาตให้เลิกจ้างกรรมการลูกจ้างหรือไม่ จำเป็นต้องพิจารณาว่าการกระทำของลูกจ้างเป็นความผิดร้ายแรงถึงขั้นจะถูกเลิกจ้างหรือไม่ เพราะในการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานนั้นมีหลายระดับตามความร้ายแรงของการกระทำ หากกรรมการลูกจ้างทำผิดไม่ร้ายแรงอาจถูกลงโทษเพียงขั้นตักเตือนหรือพักงาน แต่ไม่ต้องถูกลงโทษรุนแรงถึงขั้นเลิกจ้าง เหตุต่างๆ ที่ผู้ร้องอ้างมาเกี่ยวกับคดีนี้นั้นไม่อาจนำมาเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ อุทธรณ์จึงฟังไม่ขึ้น

๔๕. คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๕๕๕-๓๕๕๘/๒๕๕๖

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โจทก์ทั้งสี่เป็นลูกจ้างของจำเลยต่อมาได้เกษียณอายุ จำเลยมีระเบียบเกี่ยวกับเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยกำหนดว่าเมื่อพนักงานคนใดเกษียณ จำเลยจะจ่ายเงินกองทนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสะสมในแต่ละเดือนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๓ ต่อปี จำเลยให้การว่าจำเลยไม่เคยมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๓ ต่อปี ของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ศาลแรงงานกลางเห็นว่า บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง พ.ศ. ๒๕๓๙ และ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งจดทะเบียนแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีข้อความที่กำหนดให้จำเลยต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๓ ต่อปี แต่อย่างใด คำชี้ขาดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ระบุเพียงว่า “ธนาคารจะให้ผลตอบแทนร้อยละ ๑๓ ต่อปี” เท่านั้น จะตีความว่าหมายถึงการจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๓ ต่อปี ตามที่โจทก์อ้างมาในคำฟ้องได้ไม่ จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีข้อตกลงที่จะจ่ายผลประโยชน์ส่วนต่างดอกเบี้ยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ครบฝนอัตราร้อยละ ๑๓ ต่อปี แก่พนักงานซึ่งเป็นสมาชิกกองทุน พิพากษายกฟ้อง

๔๖. คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๕๖๐/๒๕๕๖

เรื่อง กระทำอนาจารผู้ใต้บังคับบัญชาถือเป็นการกระทำล่วงละเมิดทางเพศตามมาตรา ๑๖ เป็นความผิดร้ายแรง เลิกจ้างได้ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

โจทก์ทำงานตำแหน่งผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของจำเลย ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างว่าโจทก์กระทำการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานร้ายแรงในเรื่องล่วงละเมิดทางเพศซึ่งปราศจากหลักฐานยืนยันตามข้อกล่าวอ้าง จำเลยให้การว่าโจทก์กระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อนางสาว ก. ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นความผิดวินัยร้ายแรง ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า คืนวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๘ ระหว่างโจทก์และนางสาว ก. พักค้างคืนที่โรงแรมเพื่อไปแจกทุนการศึกษาในวันรุ่งขึ้นที่จังหวัดเชียงราย โจทก์กระทำอนาจารอันเป็นการล่วงละเมิดทางเพศต่อนางสาว ก. ผู้ใต้บังคับบัญชา การกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๖ ซึ่งมีโทษอาญาตามมาตรา ๑๔๗ และยังเป็นการฝ่าฝืนนโยบายเกี่ยวกับข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน จึงถือได้ว่าเป็นความผิดร้ายแรง

๔๗. คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๕๖๑/๒๕๕๖

เลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่ระบุเหตุในขณะเลิกจ้าง นายจ้างจะยกเหตุดังกล่าวขึ้นอ้างในภายหลังเพื่อไม่จ่ายค่าชดเชยมิได้

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานตำแหน่งนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่อมาวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยมิได้บอกกล่าวล่วงหน้าและโจทก์มิได้กระทำความผิด จำเลยให้การว่าโจทก์ปฏิบัติผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหลายครั้งและไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างได้

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๒๗,๕๔๐ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๑๖,๒๐๐ บาท ค่าชดเชย ๔๘,๖๐๐ บาท ค่าจ้างค้างจ่าย ๔,๘๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ผู้จัดการของจำเลยสั่งให้โจทก์เก็บข้อมูลการพัฒนาโปรแกรมซึ่งครบกำหนดส่งลูกค้าภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๐ แต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ โจทก์ลบข้อมูลดังกล่าว การกระทำของโจทก์ถือได้ว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมของโจทก์ ถือได้ว่าเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายจำเลยจึงมีเหตุสมควรที่เลิกจ้างโจทก์ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ โดยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า แต่ปรากฏว่าขณะเลิกจ้างจำเลยระบุข้อเท็จจริงเพียงว่าโจทก์ทำงานกับจำเลยลำบากเนื่องจากเกิดปัญหากับทีมงานตลอดเวลา ไม่ได้ระบุการกระทำความผิดของโจทก์ดังข้างต้นแจ้งให้โจทก์ทราบ จำเลยจึงต้องห้ามมิให้ยกเหตุดังกล่าวขึ้นอ้างในภายหลังเพื่อไม่จ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสาม (ที่ใช้ในขณะเกิดเหตุ)

๔๘. คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๕๖๒/๒๕๕๖

ลูกจ้างลักน้ำมันนายจ้างถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง , ในคดีแรงงานกฎหมายบัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ดังนั้นแม้จะมีผู้พิพากษาสมทบทำความเห็นแย้งไว้ คู่ความก็ไม่อาจอุทธรณ์ข้อเท็จจริงต่อศาลฎีกาได้

โจทก์ทำงานเป็นพนักงานเติมน้ำมันของจำเลย ต่อมาจำเลยมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์มีเจตนาทุจริตต่อหน้าที่ลักน้ำมันของจำเลย ซึ่งโจทก์เห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยมีระเบียบข้อ ๖.๓ ตามวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง ระบุให้การเติมน้ำมันรถยนต์โดยสารแต่ละคันจะเติมด้วยยอดจำนวนเต็มหรือตามที่กำหนดในแต่ละสาย เมื่อครบจำนวนพนักงานเติมน้ำมันจะดึงหัวจ่ายออกแล้วเก็บไว้ที่เก็บแล้วปิดฝาถังน้ำมัน ระเบียบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าน้ำมันที่ค้างอยู่ที่หัวจ่ายย่อมเป็นน้ำมันของจำเลย การที่โจทก์เทน้ำมันที่ค้างอยู่ที่หัวจ่ายใส่ถังน้ำมันและเอาไว้เป็นส่วนตัวจึงเป็นการลักทรัพย์ของนายจ้างซึ่งเป็นความผิดอาญาและจงใจไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงาน อันเป็นความผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับ จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

สำหรับในคดีแรงงาน การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแรงงานต้องอยู่ในบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่งได้บัญญัติให้อุทธรณ์ได้เฉพาะข้อกฎหมายไปยังศาลฎีกา และเมื่อบทกฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะแล้วจึงไม่อาจนำหลักการอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๔ มาใช้บังคับได้ ดังนั้นแม้คำพิพากษาของศาลแรงงานกลางจะมีผู้พิพากษาสมทบทำความเห็นแย้งไว้ คู่ความก็ไม่อาจอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต่อศาลฎีกาได้ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

๔๙. คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๑๑๕/๒๕๕๖

เรื่อง จัดหางานต่างประเทศส่งลูกจ้างไปทำงานที่ไนจีเรีย ตัวแทนในไทยต้องรับผิดต่อลูกจ้าง กรณีผิดสัญญาจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๘๒๔

โจทก์และจำเลยทำสัญญาจัดหางานและจ้างงานเพื่อไปทำงานที่ประเทศไนจีเรียตำแหน่งช่างขุดเจาะ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เป็นเวลา ๑ ปี เมื่อไปทำงานโจทก์ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัญญา โดยจำเลยลดค่าจ้างลงเหลือ ๔๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ จำเลยในฐานะตัวแทนทำสัญญาว่าจ้างแทนบริษัทยูจิน เอ็นยิเนียริ่ง (ประเทศไนจีเรีย) จำกัด ซึ่งเป็นตัวการอยู่ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ จึงต้องถือว่าจำเลยเป็นนายจ้างตามกฎหมายแรงงาน ต้องรับผิดคืนเงินแก่โจทก์ ๗๕,๑๕๐.๐๔ บาท จำเลยให้การว่าจำเลยทั้งสองมีฐานะเพียงเป็นผู้จัดส่งโจทก์ไปทำงานเท่านั้น จำเลยทั้งสองไม่อยู่ในฐานะนายจ้าง และฟ้องแย้งให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายและค่าขาดประโยชน์ ๗๕,๕๐๐ บาท ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน

๗๖,๖๑๗.๑๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จากต้นเงิน ๗๐,๐๐๒ บาท และยกฟ้องแย้ง จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า ตามหนังสือมอบอำนาจที่ระบุว่าบริษัทยูจินเอ็นยิเนียริ่ง (ประเทศไนจีเรีย) จำกัด มอบอำนาจให้จำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ ๑ เป็นตัวแทนกระทำการทุกอย่างแทนในการจัดหาคนหางานไปทำงานในประเทศไนจีเรียนั้น เป็นกรณีต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๘๒๔ ที่จำเลยทั้งสองเป็นตัวแทนทำสัญญาจ้างงานแทนบริษัทดังกล่าวซึ่งเป็นตัวการอยู่ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาในต่างประเทศ จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดตามสัญญาจ้างงานนั้นแต่ลำพังตนเอง และการที่จำเลยลดค่าจ้างโดยโจทก์ไม่ยินยอม ฝ่ายจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาก็ต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ผู้เป็นลูกจ้างในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น และเมื่อการกระทำของจำเลยที่ ๒ เป็นการกระทำแทนจำเลยที่ ๑ ในขอบอำนาจ จำเลยที่ ๒ ไม่ต้องร่วมรับผิด

๕๐. คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๑๑๖/๒๕๕๖

เรื่อง ค่าทำงานในวันหยุดของพนักงานรักษาความปลอดภัยต้องจ่าย ๒ เท่า สำหรับการทำงานที่เกินวันละ ๘ ชั่วโมง ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยประกอบกิจการบริษัทรักษาความปลอดภัย จ้างโจทก์เป็นลูกจ้างได้รับค่าจ้างชั่วโมงละ ๒๓.๒๕ บาท ทำงานวันละ ๑๒ ชั่วโมง วันอาทิตย์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณีปีละ ๑๓ วัน ในระหว่างทำงานจำเลยให้โจทก์ทำงานในวันหยุดทุกวันๆ ละ ๑๒ ชั่วโมง จำเลยจ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ ๒ เท่าในช่วง ๘ ชั่วโมงของการทำงาน ส่วนชั่วโมงที่ ๙-๑๒ รวม ๔ ชั่วโมง จำเลยจ่ายค่าจ้างเพียง ๑ เท่า ซึ่งจำเลยต้องจ่าย ๒ เท่า ตามมาตรา ๖๒ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุดที่จำเลยจ่ายไม่ครบวันละ ๔ ชั่วโมง ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าทำงานในวันหยุดที่ค้างจำนวน ๖,๙๗๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๑) กำหนดให้งานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินเป็นงานตามมาตรา ๖๕(๘) ที่ใช้บังคับในขณะเกิดเหตุที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามมาตรา ๖๑ และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ แต่ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หมายความว่า ลูกจ้างที่ทำงานเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุดแต่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน**ซึ่งวันทำงาน**ดังกล่าวนี้มิใช่หมายถึงวันที่นายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างทำงานตามปกติตามความหมายของคำว่า **“วันทำงาน”** ในมาตรา ๕ **แต่หมายความถึงวันทำงานที่ลูกจ้างได้ทำ** และมาตรา ๖๒ (๒) บัญญัติ

ให้นายจ้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้ลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน ดังนั้นหากลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันหยุดก็มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานในวันหยุดคือ ๒ เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามปกติ คดีนี้โจทก์เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยทำงานวันละ ๑๒ ชั่วโมง เมื่อโจทก์มีเวลาทำงานตามปกติวันละ ๘ ชั่วโมง โจทก์จึงทำงานล่วงเวลาในวันหยุดวันละ ๔ ชั่วโมง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันหยุดหรืออัตราสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามปกติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ แต่จำเลยได้จ่ายค่าตอบแทนแก่โจทก์ไปแล้วจำนวน ๑ เท่า จึงจ่ายค่าตอบแทนขาดไปจำนวนหนึ่งเท่าของค่าจ้างในวันทำงานตามปกติ พิพากษายืน

๕๑. คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๑๑๗/๒๕๕๖

เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันอ่านคำพิพากษาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

สืบเนื่องจากศาลแรงงานได้พิพากษาตามยอมให้จำเลยจ่ายเงินแก่โจทก์จำนวน ๒๐๗,๘๑๓ บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี หากผิดนัดให้บังคับคดีตามฟ้องพร้อมดอกเบี้ย ต่อมาจำเลยชำระเงินแก่โจทก์เพียง ๑๘๗,๘๑๓ บาท ส่วนที่ขาด ๒๐,๐๐๐ บาท อ้างว่าหักภาษี ณ ที่จ่ายและได้ปรึกษาเจ้าหน้าที่สรรพากรแล้ว โจทก์จึงยื่นคำร้องขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ศาลแรงงานกลางยกคำร้องเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ โจทก์อุทธรณ์วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เห็นว่า หากโจทก์ประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งศาลแรงงานกลางต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันอ่านคำพิพากษาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แต่โจทก์อุทธรณ์เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เกินกำหนดเวลาตามบทบัญญัติดังกล่าวโดยไม่มีการขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์คำสั่ง แม้ศาลแรงงานกลางรับไว้ก็เป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๕๒. คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๒๖๖/๒๕๕๖

เรื่อง ประโยชน์ทดแทนตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการบริการทางการแพทย์โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องฟอกไต ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

โจทก์เป็นผู้ประกันตนได้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนการบำบัดทดแทนไตเป็นค่ายากดภูมิคุ้มกันต่อจำเลย คณะอนุกรรมการมีมติว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนเนื่องจากโจทก์ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๔๒ ก่อนการเป็นผู้ประกันตน โจทก์อุทธรณ์ คณะกรรมการอุทธรณ์ยกอุทธรณ์ โจทก์จึงฟ้องคดีต่อศาล เห็นว่า การพิจารณาว่าโจทก์เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายหรือไม่ต้อง

พิจารณาจากบทนิยามข้อ ๑ ของหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการบริการทางการแพทย์โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ท้ายประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (ฉบับที่ ๘) ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับในขณะที่โจทก์เริ่มเป็นผู้ประกันตน มิใช่นำประกาศคณะกรรมการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานกรณีบำบัดทดแทนไต ฉบับลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการบริการทางการแพทย์โดยการบำบัดทดแทนไต ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ อันเป็นเวลาภายหลังจากที่โจทก์เป็นผู้ประกันตนมาใช้บังคับแก่กรณีของโจทก์ได้ เมื่อพิจารณาคำวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์แล้วเห็นได้ว่าคณะกรรมการไม่ได้พิจารณาความหมายของการเป็นผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายตามบทนิยามข้อ ๑ จำเลยจึงไม่อาจอ้างเพียงการเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายตามหลักวิชาการแพทย์อันเป็นหลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับใหม่มาตัดสิทธิโจทก์ที่จะได้รับการบำบัดทดแทนไตกรณีไตวายเรื้อรังได้

๕๓. คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๒๖๘/๒๕๕๖

เรื่อง ลูกจ้างมีส่วนได้เสียกับบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันและคู่แข่งทางการค้ากับบริษัท นายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

โจทก์ทำงานตำแหน่งพนักงานขายแผนกขายและการตลาด จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์มีส่วนได้เสียโดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮ. รวมทั้งเข้าประชุมใหญ่และรับเงินปันผลของบริษัทดังกล่าว นอกจากนี้โจทก์ยังเป็นผู้ถือหุ้นส่วน ผู้สั่งจ่ายเช็คและเป็นผู้มีอำนาจเบิกเงินจากบัญชีของบริษัท ส. ในการสั่งจ่ายเช็คโจทก์ได้รับค่าจ้างจากบริษัทนี้เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นคู่แข่งขันทางการค้ากับจำเลย ถือได้ว่าโจทก์จงใจทำให้จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างได้รับความเสียหายและฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระเบียบหรือคำสั่งของจำเลยอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมเป็นกรณีร้ายแรง จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

๕๔. คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๒๗๐/๒๕๕๖

เรื่อง อุทธรณ์ข้อเท็จจริง

โจทก์ทำงานแผนกธุรการกลาง จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์โดยระบุว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดอาญาและประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จำเลยให้การว่าเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์เป็นพนักงานที่มีหน้าที่ในการจัดส่งจดหมายและพัสดุให้แก่พนักงานจำเลย โจทก์ละเลยไม่กระทำการจดบันทึกรายการไว้ในสมุดจดหมายและพัสดุทางแผนกธุรการกลางจัดไว้ให้ถือเป็น

การจงใจฝ่าฝืนคำสั่งของผู้บังคับบัญชาก่อให้เกิดความเสียหายแก่จำเลย ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่าโจทก์ไม่ได้รับจดหมาย จดหมายลงทะเบียนและพัสดุจากนายคะนอง โจทก์จึงไม่มีหน้าที่ต้องลงรายการจดหมาย จดหมายลงทะเบียนและพัสดุในสมุดคุมจดหมาย อุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางอันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

๕๕. คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๒๗๑-๔๒๗๒/๒๕๕๖

เรื่อง คดีฟ้องเกี่ยวกับค้ามนุษย์ด้านแรงงานกรณีงานประมงทะเลตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ”

โจทก์ทั้งสิบสองมีสัญชาติพม่าฟ้องจำเลยที่ ๑ เจ้าของกิจการเรือประมง จำเลยที่ ๒ ผู้จัดการมีหน้าที่ควบคุมดูแลการทำงานของโจทก์กับพวก โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ทั้งสิบสองถูกขบวนการนายหน้าหลอกลวงจัดหาพามาจากพม่าแล้วบังคับใช้แรงงานเป็นลูกเรือประมงของจำเลยที่ ๑ ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลา และค่าเสียหาย ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๑ จ่ายค่าจ้างแก่โจทก์กับพวกไม่ครบโจทก์กับพวกจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างจากจำเลยที่ ๑ ส่วนค่าล่วงเวลา ฯลฯ ไม่ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงกันเกี่ยวกับค่าล่วงเวลาหรือกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์แล้วว่าจ้างโจทก์ทำงานในวันหยุด จึงพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” หมายความว่า การข่มขืนใจให้ทำงานหรือให้บริการโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อื่น โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือโดยทำให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ แม้สภาพการทำงานบนเรือประมงจะเป็นงานหนักแต่ก็ฟังไม่ได้ว่าโจทก์กับพวกถูกบังคับข่มขืนใจให้ทำงาน และไม่ปรากฏว่าโจทก์ทั้งหมดจะต้องกลัวว่าจะเกิดอันตรายหรืออยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้อย่างไร การข่มขู่ที่อ้างนั้นก็ไม่มีการใช้อาวุธ เมื่อพิจารณาความเป็นอยู่ของโจทก์ภายในห้องพักนั้น ห้องพักด้านหนึ่งอยู่ติดกับทะเลและมีช่องหน้าต่างซึ่งมีความกว้างพอสมควร หากโจทก์กับพวกถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังจริงย่อมสามารถหลบหนีออกไปได้โดยง่าย ขณะที่ถูกพาไปทำประวัติต่างด้าวที่ที่ว่าการอำเภอกันตังและไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกันตัง หรือสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสามารถหาหนทาง

หลบหนีไปได้ และในระหว่างการทำงานมีหลายครั้งที่โจทก์ทั้งหมดสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แต่ไม่ได้มีการกระทำดังกล่าว จำเลยที่ ๑ จึงมิได้บังคับใช้แรงงานโจทก์กับพวก

๕๖. คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๗๔๘/๒๕๕๖

เรื่อง ลูกจ้างถ่ายเอกสารใช้กระดาษของนายจ้างโดยถือวิสาสะ ไม่มีเจตนาทุจริต จึงไม่เป็นการกระทำผิดฐานลักทรัพย์นายจ้าง , คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีอำนาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงานและจ่ายค่าเสียหายแก่ลูกจ้างได้

โจทก์ฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่วินิจฉัยว่าโจทก์เลิกจ้างจำเลยที่ ๑๔ และที่ ๑๕ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงมีคำสั่งให้รับลูกจ้างกลับเข้าทำงานและจ่ายค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายนับแต่วันถูกเลิกจ้างถึงวันรับกลับเข้าทำงาน ปรับขึ้นค่าจ้างประจำปีและจ่ายโบนัสแก่จำเลยที่ ๑๔ และที่ ๑๕ โจทก์ไม่เห็นด้วย ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า การกระทำผิดฐานลักทรัพย์ต้องเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริต หากเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยถือวิสาสะที่เข้าใจโดยสุจริตว่าสามารถกระทำได้ไม่ถือว่ามีเจตนาทุจริต การที่จำเลยที่ ๑๕ วานให้นางเพ็ชรรัตน์ถ่ายเอกสารเกี่ยวกับสหภาพแรงงานโดยใช้กระดาษและเครื่องถ่ายเอกสารของโจทก์นั้นก็กระทำในสถานที่ทำงานของโจทก์โดยเปิดเผยและเป็นการนำไปใช้ประโยชน์ต่อกิจการของสหภาพแรงงาน จำเลยที่ ๑๔ และที่ ๑๕ ย่อมเข้าใจว่าสามารถใช้กระดาษและเครื่องถ่ายเอกสารถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในกิจการของสหภาพแรงงานได้ การกระทำของจำเลยที่ ๑๔ และที่ ๑๕ เป็นการกระทำโดยถือวิสาสะไม่มีเจตนาทุจริต จึงไม่เป็นการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์นายจ้าง

สำหรับบทบัญญัติมาตรา ๔๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ หาได้จำกัดว่าคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์จะมีคำสั่งได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่ เพราะข้อความตอนท้ายบัญญัติให้อำนาจคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์สั่งให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์จึงมีอำนาจใช้ดุลพินิจออกคำสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติได้หลายอย่างตามที่เห็นสมควรได้ตามแต่กรณี กล่าวคือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์จึงมีอำนาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงานและจ่ายค่าเสียหายแก่ลูกจ้างได้ เพื่อเป็นการบรรเทาผลร้ายที่ลูกจ้างได้รับจากการกระทำอันไม่เป็นธรรม

๕๗. คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๗๔๙/๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุญาตเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง เนื่องจากขัดคำสั่งกรณีให้ช่วยขนย้ายวัสดุอุปกรณ์และตรวจคุณภาพของผ้าซึ่งไม่ใช่งานในหน้าที่โดยตรง

ผู้ร้องยื่นคำร้องขออนุญาตเลิกจ้างนาย น. ลูกจ้างและกรรมการลูกจ้าง ตำแหน่งช่อมงานแผนกบรรจุหีบห่อเนื่องจากนาย น. ผู้คัดค้านฝ่าฝืนคำสั่งซึ่งผู้ร้องได้มีหนังสือตักเตือนแล้วแต่ผู้คัดค้านกระทำความผิดอีก ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้คัดค้านไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยอ้างว่าป่วยและไม่ใช่หน้าที่ของตน ทั้งการที่ได้รับคำสั่งให้ขนของแต่กลับมาทำงานซ่อมที่แผนกบรรจุหีบห่อจึงเป็นการทำงานตามอำเภอใจตนเองย่อมทำให้ระบบการทำงาน ระบบการปกครองของผู้ร้องเสียหายได้ จึงมีคำสั่งอนุญาตให้เลิกจ้าง ผู้คัดค้านอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ผู้คัดค้านไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้ร้องที่ให้ช่วยขนย้ายวัสดุอุปกรณ์และตรวจสอบคุณภาพของผ้าซึ่งแม้การทำงานดังกล่าวจะไม่ใช่งานในหน้าที่โดยตรงของผู้คัดค้าน แต่ก็ถือว่าเป็นงานที่ผู้ร้องอาจมอบหมายให้ลูกจ้างทำได้เป็นการพิเศษ การที่ผู้คัดค้านไม่ปฏิบัติตามจึงเป็นการกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน แต่การกระทำผิดดังกล่าวมิได้กำหนดให้เป็นความผิดร้ายแรง การที่ผู้ร้องขอลงโทษผู้คัดค้านโดยขอเลิกจ้างอันเป็นโทษสูงสุดโดยที่ความผิดวินัยของผู้คัดค้านยังไม่ถึงกับเป็นความผิดถึงขั้นเลิกจ้างนั้น จึงยังไม่มีเหตุผลสมควรที่จะอนุญาตได้ พิพากษาแก้เป็นว่าให้ผู้ร้องลงโทษภาคทัณฑ์ผู้คัดค้านตามนัยข้างต้น

๕๘. คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๗๕๐/๒๕๕๖

เรื่อง เลิกจ้างเพราะเกษียณอายุ ไม่ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุเกษียณอายุการทำงาน ๖๐ ปี ทั้งที่ขณะเลิกจ้างโจทก์อายุ ๖๑ ปี การเลิกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

จำเลยมีข้อบังคับกำหนดว่า “ลูกจ้างที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ถือว่าเกษียณอายุ จะต้องพ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ณ วันสิ้นปีที่ครบเกษียณ พนักงานที่เกษียณอายุแล้วบริษัทอาจจะจ้างให้ปฏิบัติงานต่อตามที่เห็นสมควรได้ ทั้งนี้อายุต้องไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์” ศาลฎีกาเห็นว่าตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม หมายถึงการที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่มีสาเหตุหรือมีสาเหตุอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่สาเหตุจำเป็นหรือสมควรจนถึงกับต้องเลิกจ้างลูกจ้างนั้น ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเรื่องการเกษียณอายุใช้เกณฑ์อายุกำหนดคุณสมบัติการสิ้นสภาพความเป็นลูกจ้าง การที่โจทก์ทำงานครบกำหนดอายุเกษียณ ๖๐ ปี แต่จำเลยต่ออายุการทำงานให้อีก ๑ ปี ในตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเดิม นับว่าเป็นประโยชน์และเป็นคุณอย่างยิ่งแก่โจทก์ ประกอบกับจำเลยไม่ได้สละสิทธิไม่บังคับใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเรื่องการขาดคุณสมบัติของลูกจ้างด้วยเหตุเกษียณอายุ ๖๐ ปี การที่โจทก์ตกลง

ยอมรับการต่ออายุการทำงานพร้อมทั้งเข้าทำงานต่อภายหลังเกษียณตามกำหนดแล้วจำเลยไม่อนุมัติให้ต่ออายุการทำงานอีกจึงเลิกจ้างโจทก์ก็เป็นการกระทำตามข้อบังคับเกษียณอายุการทำงานข้างต้น ซึ่งโจทก์ตกลงยอมรับการบังคับใช้ข้อบังคับดังกล่าวแล้ว ดังนั้นการที่จำเลยใช้ดุลพินิจให้โจทก์ทำงานต่ออีก ๑ ปี ภายหลังครบกำหนดเกษียณอายุ ๖๐ ปี แล้วเลิกจ้างโจทก์ หาใช่กระทำไปโดยการกลั่นแกล้งโจทก์หรือเลือกปฏิบัติไม่ จึงไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๕๙. คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๗๕๑/๒๕๕๖

เรื่อง นายจ้างเลิกจ้าง ต่อมาลูกจ้างเขียนใบลาออกและรับเงินช่วยเหลือ ถือว่าลูกจ้างสมัครใจระงับข้อพิพาทหรือสิทธิตามกฎหมายอันมีอยู่หรืออาจมีขึ้นอันเกิดจากการเลิกจ้าง

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิด จำเลยให้การว่าโจทก์ได้ลาออกจากบริษัทจำเลย โดยจำเลยจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาให้โจทก์แล้ว และจ่ายเงินช่วยเหลือโจทก์อีก ๑๖,๘๑๕.๕๐ บาท ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า นาย ธ. บอกให้โจทก์ลาออกจะได้ไม่เสียประวัติแต่โจทก์กลับตอบว่าไม่ได้ทำอะไรผิด นาย ธ. จึงได้อ่านหนังสือเลิกจ้างที่ระบุความผิดให้โจทก์ฟัง ดังนี้ถือว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์แล้ว ต่อมานาย ธ. ได้พูดคุยกับโจทก์เสนอจ่ายเงินช่วยเหลือ ๒ เดือนและโจทก์ได้ต่อรองให้จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ด้วย ซึ่งจำเลยได้คำนวณเงินให้โจทก์มิได้โต้แย้งทั้งโจทก์ได้ลงลายมือชื่อในใบลาออกและรับเงิน จึงเป็นการสมัครใจระงับข้อพิพาทหรือสิทธิตามกฎหมายอันมีอยู่หรืออาจมีขึ้นอันเกิดจากการเลิกจ้าง จึงพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์จบนิติศาสตร์บัณฑิต ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ข่มขู่ในการที่โจทก์ให้ลงชื่อในหนังสือลาออกและรับเงินจึงเป็นการสมัครใจระงับข้อพิพาทหรือสิทธิตามกฎหมายอันมีอยู่หรืออาจมีขึ้นจากการเลิกจ้างโดยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังและวินิจฉัยพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมาย เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์

๖๐. คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๗๕๔/๒๕๕๖

เรื่อง ลูกจ้างไม่นำเงินค่าสินไหมทดแทนจากลูกค้าส่งให้บริษัทตามระเบียบ ถือเป็นความผิดร้ายแรงเลิกจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเลิกจ้างเป็นธรรม

โจทก์ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ระหว่างทำงานจำเลยได้ประชุมพนักงานของจำเลยและที่ประชุมมีมติให้พนักงานทุกคนต้องส่งเงินแก่จำเลยภายใน ๒๔ ชม. โจทก์รับทราบมติดังกล่าวแล้วแต่โจทก์นำเงินส่งให้แก่จำเลยล่าช้าและทำรายงานเท็จเสนอต่อจำเลยว่าคู่กรณีมิได้ผัดผ่อนเลื่อนการชำระเงิน แม้ต่อมาภายหลังโจทก์จะนำเงินมามอบให้แก่จำเลย แต่การกระทำของโจทก์ถือเป็นการฝ่าฝืน

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยแล้ว ส่วนที่โจทก์อ้างว่าไม่นำส่งเงินจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท แก่จำเลยในทันทีก็เนื่องจากโจทก์รอการผ่อนชำระเงินค่าสินไหมที่เหลืออีก ๓๐,๐๐๐ บาท นั้น ก็ไม่มีความจำเป็นต้องรอให้ครบจำนวนค่าสินไหมแต่ประการใด โจทก์สามารถรายงานตามความเป็นจริงได้ว่ามีการผ่อนชำระค่าสินไหมและเมื่อมีการชำระส่วนที่ขอผ่อนแล้ว โจทก์ก็นำส่งให้จำเลยได้อีกตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงเป็นข้อบังคับไว้ การกระทำของโจทก์จึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมอันเป็นกรณีร้ายแรงแล้ว จำเลยย่อมมีเหตุอันสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙(๔) มาตรา ๑๗ ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๘๓ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๖๑. คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๗๕๕/๒๕๕๖

เรื่อง นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานแล้ว แต่ก่อนวันเริ่มงานแจ้งว่าไม่รับเข้าทำงานแล้ว ลูกจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาจ้างได้

โจทก์ฟ้องว่าวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ จำเลยตกลงรับโจทก์เข้าทำงานให้เริ่มงานวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ค่าจ้าง ๖๒,๐๐๐ บาท โจทก์จึงลาออกจากที่ทำงานเดิม ต่อมาวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๐ จำเลยแจ้งไม่สามารถรับโจทก์เข้าทำงานได้ทำให้โจทก์เสียหาย จำเลยให้การว่าจำเลยยังไม่ตกลงรับโจทก์เข้าทำงาน โจทก์ฟ้องเป็นเรื่องละเมิดเรียกค่าเสียหายไม่อยู่ในอำนาจของศาลแรงงาน และคำฟ้องไม่ได้บรรยายฟ้องว่าเสียหายอย่างไรเป็นฟ้องเคลือบคลุม ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่าการที่จำเลยแจ้งยืนยันในการรับโจทก์เข้าทำงานแล้ว โจทก์ก็ได้ลาออกจากที่ทำงานเดิม การที่จำเลยมีคำสั่งไม่รับโจทก์เข้าทำงานทำให้โจทก์กลายเป็นคนตกงานขาดรายได้ในการเลี้ยงชีพและครอบครัวทำให้โจทก์เสียโอกาสในการทำงาน เรียกค่าเสียหาย ๖๒๐,๐๐๐ บาท ดังนั้นคำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวได้บรรยายเกี่ยวกับความเสียหายไว้โดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ สำหรับหลักฐานแห่งความเสียหายนั้นเป็น

๖๒. คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๗๕๖/๒๕๕๖

เรื่อง ลาออกมีผลนับแต่วันยื่นใบลาออกและจะถอนมิได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๓๘๖ วรรคสอง

การที่จำเลยยุบหน่วยงานสายงานนิติการตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่โจทก์ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากงานย่อมไม่ใช่กรณีที่จำเลยไม่ยอมให้โจทก์ทำงาน หากเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ทำงานให้จำเลยเพราะไปทำงานที่อื่นเอง นอกจากนี้เมื่อโจทก์ยื่นหนังสือลาออกต่อจำเลยในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ให้มีผลพ้นสภาพการเป็นพนักงานของจำเลยวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ อันเป็นการแสดงเจตนาเลิกสัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์กับจำเลย การแสดงเจตนาเลิกสัญญาของโจทก์มีผลตามกฎหมายแล้วนับแต่วันยื่นหนังสือลาออกต่อจำเลยและจะถอนไม่ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๓๘๖ วรรคสอง ส่วนการอนุมัติลาออกเป็นขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติภายในของจำเลยไม่มีผลเปลี่ยนแปลงการแสดงเจตนาเลิกสัญญาของโจทก์ สัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงสิ้นสุดลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ ตามหนังสือลาออกของโจทก์ ไม่ใช่กรณีจำเลยเลิกจ้างโจทก์ จำเลยไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์

๖๓. คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๗๕๗/๒๕๕๖

เรื่อง นิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลูกจ้าง

โจทก์ทำงานตำแหน่งผู้จัดการสถานีน้ำมัน มีหน้าที่บริหารงานและควบคุมการทำงานของพนักงานในสถานีบริการน้ำมัน มีหน้าที่บริหารงานและควบคุมการทำงานของพนักงานในสถานีบริการน้ำมัน ตลอดระยะเวลาที่โจทก์ทำงานมาถึง ๖ ปี โจทก์ไม่ต้องลงเวลาทำงาน ไม่มีการลาหยุดในลักษณะใดๆ ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย ค่าตอบแทนการทำงานของโจทก์เป็นส่วนแบ่งจากผลกำไรรายปีของสถานีบริการน้ำมันที่โจทก์บริการดูแล นิติสัมพันธ์ระหว่างและจำเลยจึงไม่ใช่การจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๗๕ หรือเป็นลูกจ้างและนายจ้างกันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ส่วนการที่จำเลยทำประกันสังคมให้แก่โจทก์ไม่ใช่ข้อสาระสำคัญที่จะพิจารณาถึงความเป็นนายจ้างลูกจ้างกัน

๖๔. คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๗๕๘/๒๕๕๖

เรื่อง ผู้ค้ำประกันรับผิดเพียงเท่าสัญญาค้ำประกันเท่านั้น

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้าง จำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกัน จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาจะไม่ประกอบอาชีพหรือเข้าปฏิบัติงานกับหน่วยงานใดที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันกับโจทก์ภายใน ๕ ปี และยังได้ทำสัญญารักษาข้อมูลและความลับในทางการค้าเกี่ยวกับสินค้า แหล่งที่มาและข้อมูลลูกค้าของโจทก์เป็นระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันเลิกจ้าง ต่อมาจำเลยที่ ๑ ลาออกวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งระหว่างทำงานจำเลยที่ ๑ ยักยอกทรัพย์ทำให้โจทก์เสียหายโดยจำเลยที่ ๑ สัญญายอมรับผิดชำระหนี้ร่วมกับลูกค้า เมื่อวันที่ ๑

กรกฎาคม ๒๕๔๙ จำเลยที่ ๑ ไปเป็นลูกจ้างบริษัทที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันกับโจทก์ อันเป็นการละเมิดสัญญาจ้างทำให้โจทก์เสียหาย จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ ต้องรับผิด ศาลแรงงานพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ ร่วมรับผิดชำระเงิน ๒๐๖,๓๘๙.๙๙ บาท โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า สัญญาค้ำประกันไม่มีข้อความใดระบุไว้โดยชัดแจ้งว่าจำเลยที่ ๒ ยอมผูกพันร่วมรับผิดหากจำเลยที่ ๑ เข้าปฏิบัติกับบริษัทที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันกับโจทก์ภายในระยะเวลา ๕ ปี ความรับผิดของจำเลยที่ ๒ ตามสัญญาค้ำประกันดังกล่าวจึงจำกัดเฉพาะความเสียหายใดๆ ที่จำเลยที่ ๑ ก่อขึ้นในระหว่างเป็นลูกจ้างของโจทก์เท่านั้น หาผูกพันถึงความเสียหายกรณีที่จำเลยที่ ๑ ไปเป็นลูกจ้างบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันไม่

๖๕. คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๗๖๐/๒๕๕๖

เรื่อง อุทธรณ์ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

ศาลแรงงานภาค ๒ ได้วินิจฉัยว่าข้ออ้างของจำเลยตามหนังสือเลิกจ้างนั้น จำเลยมีเพียงนางสาว ภ. และนางสาว อ. พนักงานของจำเลยมาเบิกความเท่านั้น จำเลยไม่มีพยานหลักฐานอื่นเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของโจทก์โดยตรงอันก่อให้เกิดความเสียหายมาแสดงต่อศาล การกระทำของโจทก์จึงไม่การฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในกรณีร้ายแรง เท่ากับว่าศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้วว่าจำเลยไม่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของโจทก์ ดังนั้นการที่จำเลยอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีการับฟังข้อเท็จจริงตามคำเบิกความของพยานจำเลยว่าจำเลยเสียหายจากการกระทำของโจทก์ด้วยเหตุที่โจทก์ไม่นำสืบหักล้างหนังสือเลิกจ้างของจำเลยและจำเลยมีพยานมาเบิกความตามอ้าง อุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๖๖. คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๗๖๗-๔๗๗๐/๒๕๕๖

เรื่อง นายจ้างประกาศเปลี่ยนสภาพการจ้างฝ่ายเดียว และเลิกจ้างเนื่องจากลูกจ้างประท้วง ถือการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ม.๑๒๓

โจทก์ทั้งสี่ทำงานเป็นช่างฝังเพชรลงในตัวเรือนได้รับค่าจ้างตามผลงานตามชิ้นงาน จำเลยเลิกจ้างโจทก์ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ โดยไม่ได้กระทำความผิด จำเลยให้การว่าในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. โจทก์ทั้งสี่ร่วมกันชักชวนพนักงานอื่นๆ อีก ๕๔ คน หยุดงานประท้วงโดยไม่มีเหตุอันควรทำให้จำเลยเสียหาย ศาลแรงงานกลางพิจารณาว่า ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง

เป็นคราวๆ ไป การที่โจทก์ทั้งสี่จะทำงานล่วงเวลาหรือไม่จึงเป็นสิทธิของโจทก์แต่ละคน หากไม่ทำก็ไม่มีความผิดใดๆ ดังนั้นการที่โจทก์ทั้งสี่ตลอดจนพนักงานอื่นของจำเลยหยุดทำงานล่วงเวลาวันที่ ๒ และ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ ย่อมเป็นสิทธิโดยชอบที่จะไม่ทำงานล่วงเวลาได้ การที่โจทก์ทั้งสี่ไม่ทำงานล่วงเวลาจึงไม่เป็นความผิด จำเลยได้มีประกาศในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเดิมฝ่ายเดียวที่ไม่เป็นคุณ ประกาศดังกล่าวจึงไม่มีผลให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม หลังเที่ยงโจทก์ทั้งสี่พยายามติดต่อกรรมการจำเลยเพื่อโต้แย้งคัดค้านประกาศดังกล่าว โจทก์กับพวกจึงไม่มีเจตนาหยุดงาน นัดหยุดงานหรือเป็นแกนนำแต่ประการใด การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ จำเลยเลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

๖๗. คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๘๑/๒๕๕๖

เรื่อง แม้นายจ้างไม่ได้ระบุเหตุไว้ในหนังสือเลิกจ้างแต่สามารถอ้างเหตุเลิกจ้างอื่นนอกจากเหตุตามหนังสือเลิกจ้างกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้

แม้ตามหนังสือขออนุมัติเลิกจ้างโจทก์จะระบุเพียงจำเลยมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างหน่วยงานเท่านั้น แต่จำเลยจะต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่จะต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ และบทบัญญัติดังกล่าวมิได้บัญญัติว่าถ้านายจ้างไม่ได้แจ้งเหตุผลในการเลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบในขณะเลิกจ้างแล้วนายจ้างจะยกเหตุแห่งการเลิกจ้างขึ้นมาอ้างภายหลังไม่ได้ ทั้งไม่มีบทบัญญัติใดให้นำพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสาม ที่ใช้บังคับในขณะเกิดเหตุ ดังนั้นการที่โจทก์รับแทงและเป็นเจ้ามือหวยใต้ดิน เป็นเจ้ามือรับแทงพนันฟุตบอล เป็นนายทุนปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยในอัตราสูง จำเลยก็ย่อมยกเหตุในการเลิกจ้างดังกล่าวขึ้นอ้างในภายหลังเพื่อเป็นข้อต่อสู้ในการไม่จ่ายเงินค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมได้

๖๘. คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๐๙๖/๒๕๕๖

เรื่อง ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ได้ทำสัญญาจ้างจำเลยทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกรโดยทดลองงาน ๑๒๐ วัน โจทก์ส่งจำเลยเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกรเป็นเวลา ๔ เดือน โดยโจทก์ออกค่าใช้จ่าย แต่จำเลยต้องทำงานแก่โจทก์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หากจำเลยออกจากงานก่อนกำหนดต้องคืนค่าใช้จ่ายจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ ต่อมาจำเลยจงใจละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา ๓ วันทำการโดยไม่แจ้งเหตุให้ทราบ

การกระทำของจำเลยเป็นการจงใจกระทำผิดสัญญาจ้าง ทำให้โจทก์เสียหาย ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์รับจำเลยเป็นลูกจ้างเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ จำเลยละทิ้งงานไปในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ยังอยู่ในช่วงเวลาทดลองงานและยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของโจทก์ จึงยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นการกระทำผิดสัญญาตามฟ้อง พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ศาลแรงงานกลางพิจารณาเพียงจากระยะเวลาที่จำเลยเข้าทำงานถึงวันที่ละทิ้งงานไปว่ายังอยู่ในระยะเวลา ๑๒๐ วัน แล้ววินิจฉัยว่ายังฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้รับการบรรจุเป็นพนักงานโดยมิได้สืบพยานหลักฐานให้ปรากฏข้อเท็จจริงให้ชัดเจนว่าจำเลยได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของโจทก์หรือไม่ เมื่อใด และได้รับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกรหรือไม่ อย่างไร แต่กลับพิจารณาเพียงระยะเวลาดังกล่าวแล้ววินิจฉัยว่าจำเลยยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตร จึงให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวเพิ่มเติมแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไป

๖๙. คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๐๙๙/๒๕๕๖

เรื่อง เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙

จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทมูลนิธิมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาภาคบังคับแก่เยาวชน (โรงเรียนนานาชาติใหม่) โจทก์ทำงานตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนและผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารและประสานงานฝ่ายธุรกิจ ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงานของโรงเรียน โจทก์ฟ้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเป็นเงิน ๙,๔๗๔,๓๐๐ บาท ศาลแรงงานพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมจำนวน ๔๗๓,๗๑๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ เป็นบทบัญญัติคุ้มครองลูกจ้างมิให้ถูกนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม กล่าวคือลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกเลิกจ้างโดยปราศจากเหตุหรือเหตุที่ยังไม่สมควรถึงขนาดที่จะเลิกจ้างได้ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร ทั้งๆ ที่ไม่ปรากฏว่ากิจการของจำเลยประสบสภาวะทางเศรษฐกิจยากลำบากถึงขนาดต้องปรับลดจำนวนลูกจ้างเพื่อพยุงกิจการให้ดำเนินต่อไปได้ ทั้งก่อนเลิกจ้างจำเลยไม่ได้เสนองานใหม่ให้โจทก์อันจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยพยายามหาหนทางช่วยเหลือมิให้มีการเลิกจ้างเกิดขึ้น ขณะที่การเลิกจ้างมีผลทำให้โจทก์ต้องสูญเสียอาชีพและรายได้เลี้ยงตัวและครอบครัว การเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวย่อมเป็นการคำนึงแต่ประโยชน์ของจำเลยฝ่ายเดียว ดังนั้นจึงไม่ใช่เหตุสมควรถึงขนาดที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๗๐. คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๑๐๒/๒๕๕๖

เรื่อง การปรับค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรีไม่ใช่กฎหมาย

จำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้จ้างโจทก์เป็นลูกจ้าง ต่อมาโจทก์เกษียณอายุวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เห็นว่า การปรับค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงค์ให้ลูกจ้างนั้นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้คุ้มค่ากับอัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นมิได้เป็นการเพิ่มให้เปล่าที่ไม่ต้องทำงานเพิ่มตอบแทนแก่รัฐวิสาหกิจ โจทก์พ้นสภาพเป็นพนักงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เนื่องจากเกษียณอายุ โดยโจทก์ได้รับเงินบำเหน็จและเงินอื่นๆ ครบถ้วนแล้ว ก่อนโจทก์เกษียณได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ ให้ปรับเงินเดือนเฉพาะข้าราชการร้อยละ ๓ เท่ากันทุกอัตราโดยมีผลวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ ต่อมาสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือถึงกระทรวงแรงงานเพื่ออนุมัติให้ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจปรับค่าจ้างร้อยละ ๓ และกระทรวงแรงงานมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ให้จำเลยดำเนินการปรับค่าจ้าง ต่อมาคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีมติเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ อนุมัติปรับค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีและได้ปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนแม้จะให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ ก็ตาม แต่ในวันที่ใช้ข้อบังคับดังกล่าวโจทก์ไม่มีสภาพการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของจำเลยที่จะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพตอบแทนให้แก่จำเลยได้อีกตามวัตถุประสงค์ของมติคณะรัฐมนตรี จำเลยจึงไม่ต้องปรับเพิ่มและจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้าง ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

๗๑. คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๑๐๔/๒๕๕๖

เรื่อง อุทธรณ์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบังคับคดี ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

สืบเนื่องจากจำเลยทั้งสองไม่ชำระเงินตามคำพิพากษา โจทก์จึงบังคับคดียึดที่ดินออกขายทอดตลาด ผู้ร้องร้องต่อศาลขอให้ระงับการขายทอดตลาด ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่าไม่ปรากฏว่าการขายทอดตลาดจะเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใดจึงยกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ที่ผู้ร้องอุทธรณ์ว่าผู้ร้องจะได้รับความทุกข์อย่างแสนสาหัสหากไม่สามารถซื้อที่ดินนี้ได้เพราะเป็นที่ดินที่ผู้ร้องได้รับมรดกจากบิดามารดา ขอให้ศาลพิพากษากลับให้ระงับการขายทอดตลาดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร้องหาเงินมาชำระให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีนั้น อุทธรณ์ของผู้ร้องจึงเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจของศาลแรงงานกลางที่ไม่อนุญาตให้ขยายเวลาการวางเงินและไม่ออกหนังสือให้ตามที่ขออันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

๗๒. คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๑๐๕/๒๕๕๖

เรื่อง ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๗๗ ทวิ ต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์เป็นบุตรของนาย น. ผู้ประกันตน ต่อมาปี ๒๕๔๙ นาย น. ถึงแก่ความตาย สำนักงานประกันสังคมมีคำสั่งไม่จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพกรณีตายแก่โจทก์ เนื่องจากโจทก์ไม่ใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายจึงไม่ใช่ทายาทตามมาตรา ๗๗ จัตวา คณะกรรมการอุทธรณ์ยกอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์จึงฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานประกันสังคมและคำวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และให้จำเลยจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า แม้โจทก์มิได้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย น. แต่โจทก์อยู่ในฐานะบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วถือเป็นผู้สืบสันดานที่มีสิทธิรับมรดกของบิดาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๖๒๙ วรรคหนึ่ง (๑) แต่บำเหน็จชราภาพเป็นทรัพย์สินที่เกิดขึ้นเนื่องจากความตายไม่เป็นมรดก โจทก์จึงไม่อาจอาศัยสิทธิในการรับมรดกเข้าเรียกร้องได้

ส่วนมาตรา ๗๗ ทวิ ข้อ (๑) ได้กำหนดให้ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย สำหรับเด็กที่เกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกันจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันภายหลัง หรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๕๔๗ เมื่อไม่มีการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามเงื่อนไขข้างต้น โจทก์จึงไม่ใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย น. จึงไม่มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพ อนึ่งหากโจทก์สามารถพิสูจน์โดยร้องขอต่อศาลให้พิพากษาว่าเป็นบุตร ซึ่งการเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายจะมีผลนับแต่วันที่โจทก์เกิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๕๕๗ ที่แก้ไขใหม่ โจทก์ย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องใหม่ในฐานะทายาทได้

๗๓. คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๑๐๗/๒๕๕๖

เรื่อง คำสั่งระหว่างพิจารณาห้ามอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๒๖ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม ระหว่างการพิจารณาศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีไว้ชั่วคราวเพื่อรอฟังผลคดีอาญาก่อน จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่าที่ศาลแรงงานกลางให้คดีนี้รอฟังข้อเท็จจริงในคดีอาญาของศาลจังหวัดสมุทรปราการถึงที่สุดก่อน ซึ่งเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาห้ามจำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๒๖ ประกอบพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ แม้ศาลแรงงานกลางจะรับอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ ขึ้นมา ศาลฎีกาก็ไม่รับวินิจฉัยให้

๗๔. คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๑๑๐/๒๕๕๖

เรื่อง ขอแก้ไขคำพิพากษาของศาล กรณีแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยอันไม่มีผลเป็นการกลับหรือแก้คำวินิจฉัยในคำพิพากษาเดิม

เมื่อสัญญาค้ำประกันและแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรระบุชื่อจำเลยที่ ๒ ว่า “นายสิทธิชัย เจริญวัฒนวิญญู” การที่คำฟ้องของโจทก์ระบุชื่อจำเลยที่ ๒ ว่า “นายสิทธิชัย เจริญรัตนวิญญู” จึงเป็นการพิมพ์ผิดและมีผลทำให้คำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ พิมพ์ชื่อจำเลยที่ ๒ ผิดไปด้วย ดังนั้นการที่โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำพิพากษาในส่วนชื่อจำเลยที่ ๒ จึงเป็นการร้องขอให้แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยและไม่เป็นการกลับหรือแก้คำวินิจฉัยในคำพิพากษาเดิม จึงมีเหตุสมควรแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑

๗๕. คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๒๔๕/๒๕๕๖

เรื่อง การตีความ “กระดูกหลายแห่ง” ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จ้างนางส. เป็นลูกจ้าง ระหว่างทำงานนางส. ประสบอันตรายกระดูกสองชิ้นบริเวณแขนขวาแตก เข้ารักษาพยาบาล สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีมีคำสั่งให้นางส. มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาล ๓๕,๐๐๐ บาท โจทก์อุทธรณ์ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนวินิจฉัยยืน โจทก์เห็นว่ากระดูกแตก ๒ แห่ง จำเลยมีหน้าที่จ่ายเงินทดแทนส่วนที่เกิน ๓๕,๐๐๐ บาท อีกจำนวน ๒๐,๕๖๘ บาท ศาลแรงงานกลางพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและให้จำเลยจ่ายเงินทดแทนอีกจำนวน ๒๐,๕๖๘ บาท จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อพิจารณาจากกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ปรากฏว่าไม่ได้ให้ความหมายของคำว่า “กระดูกหลายแห่ง” เอาไว้แต่อย่างใด เมื่อพิจารณาความหมายในพจนานุกรมว่า “แห่ง” แปลว่า “ที่” ทำหน้าที่ได้ทั้งเป็นคำนามและลักษณะนามกล่าวคือ กระดูกหลายแห่งหมายถึงกระดูกหลายที่ แต่ถ้อยคำดังกล่าวไม่ชัดเจนทำให้ตีความได้หลายนัย กล่าวคือ กระดูกหักหลายชิ้นที่บริเวณแขนข้างหนึ่งเป็นกระดูกหักแห่งเดียวคือดูที่อวัยวะเป็นสำคัญหรือพิจารณาว่าเป็นกระดูกคนละชิ้นเมื่อมีการแตกหักหลายชิ้นถือเป็นการบาดเจ็บของกระดูกหลายแห่ง เมื่อกฎหมายเงินทดแทนเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองลูกจ้าง การตีความในข้อกฎหมายที่เป็น

ปัญหาหรือมีข้อสงสัยให้ตีความข้อกฎหมายไปในทางหรือนัยที่จะให้ความคุ้มครองหรือให้ประโยชน์แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทน ดังนั้นการประสบอันตรายของลูกจ้างเนื่องจากการทำงานทำให้กระดูกเรเดียสหัก ๓ ท่อน และกระดูกอัลนาหักเป็น ๒ ท่อน ของแขนขวาหัก จึงเป็นการบาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูกหลายแห่ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนที่ปฏิเสธไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกิน ๓๕,๐๐๐ บาท ไม่ชอบด้วยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗

๗๖. คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๕๓๓-๖๕๓๔/๒๕๕๖

เรื่อง เงินค่านายหน้า ถือเป็นค่าจ้าง ต้องนำมาเป็นฐานคำนวณค่าชดเชย

เดิมจำเลยมีข้อตกลงในการจ่ายค่านายหน้าจากการขายให้แก่โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ อัตราร้อยละ ๑ จากยอดขายที่เรียกเก็บจากลูกค้าได้ ต่อมาจำเลยได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่านายหน้าขึ้นใหม่เป็นอัตราร้อยละ ๑ เมื่อลูกค้าชำระเงินไม่เกิน ๙๐ วัน ได้รับค่านายหน้าอัตราร้อยละ ๐.๘ เมื่อลูกค้าชำระเงินภายใน ๙๐ ถึง ๑๒๐ วัน หากลูกค้าชำระเงินเกินกว่า ๑๒๐ วัน จะไม่ได้รับค่านายหน้า ส่วนโจทก์ที่ ๒ จะได้รับค่านายหน้าอัตราร้อยละ ๐.๕ ของยอดขายที่ทีมงานขายซึ่งอยู่ในความดูแลของโจทก์ที่ ๒ ทำได้เมื่อลูกค้าชำระเงินไม่เกิน ๙๐ วันและจะได้รับค่านายหน้าอัตราร้อยละ ๐.๔ เมื่อลูกค้าชำระเงินภายใน ๙๐ วัน ถึง ๑๒๐ วัน หากลูกค้าชำระเงินเกิน ๑๒๐ วัน จะไม่ได้ค่านายหน้า นอกจากนี้โจทก์ที่ ๒ จะได้รับค่านายหน้าเมื่อมียอดขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมายที่กำหนด การคำนวณค่านายหน้าแก่โจทก์ที่ ๑ และ ๒ มีกำหนดงวดการจ่ายพร้อมกับเงินเดือนที่เป็นประจำแน่นอน เงินค่านายหน้าจึงเป็นเงินที่นายจ้างลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างโดยคำนวณจากผลงานที่ลูกจ้างทำได้ในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน แม้จำเลยจะกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่โดยกำหนดตามระยะเวลาที่ลูกค้าชำระเงินก็ตาม แต่การทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหรือการติดตามทวงหนี้ค่าสินค้าจากลูกค้าก็เป็นส่วนหนึ่งของงานรับผิดชอบของโจทก์ ค่านายหน้าตามหลักเกณฑ์ใหม่จึงเป็นค่าตอบแทนการทำงานนั่นเอง ดังนั้นค่านายหน้าตามหลักเกณฑ์เดิมและหลักเกณฑ์ใหม่จึงเป็นค่าจ้างตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ต้องนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณค่าชดเชย